

Kundenbedarfsfeld Sach- und Vermögensschutz

Gewerbliche / industrielle Sachversicherung

Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzanlagen

www.versicherungsakademie.de

Einordnung in den Qualifikationsrahmen

Nachzuweisende Befähigung	Handlungssituation	Bestandteile der Qualifikationsinhalte
Wahlqualifikation: Eigentum/Vermögen	Die Produktakzeptanz der gewerblichen Sachversicherung hängt häufig von der Flexibilität der Vertragsbedingungen und den entsprechenden Klauseln ab. Diese Präsentation führt Sie in die gewerblichen / industriellen Sachversicherung ein und zeigt das Spektrum der Besonderheiten auf. Ebenso wird der Bereich des Risikomanagements in der gewerblichen/industriellen Sachversicherung kurz beleuchtet.	Gewerbliche / industrielle Sachversicherung 1. Gebäudetypen und Prävention 2. Versicherten Gefahren 3. Versicherungsumfang und Kosten 4. Versicherungsort und Versicherungssummen/-wert 5. Risikomanagement und Alternativer Risikotransfer 6. Rückversicherung 7. Betrugserkennung 8. Schadenfälle: Sachversicherung

Gewerbliche / industrielle Sachversicherung

- | | | |
|---|---|--|
| 1 Gebäudetypen und Prävention | 2 Versicherte Gefahren | 3 Versicherungsumfang und Kosten
Kosten |
| 4 Versicherungsort und
Versicherungssumme/-werte | 5 Risikomanagement und
Alternativer Risikotransfer | 6 Rückversicherung |
| 7 Betrugserkennung | 8 Nachhaltigkeit | 9 Leistungsfälle: Sachversicherung |

Gewerbliche/industrielle Sachversicherung

Ausgangssituation

- Maschinenbau-Unternehmen, mit Sitz in Deutschland
- Hauptsitz: München Produktionsstätten in Hannover und Leipzig
- 150 Mio. EUR Umsatz
- 1.000 Mitarbeiter/innen
- Geschäftsgebiet: vorrangig Deutschland, mit etwas Auslandsumsatz

Gewerbliche / industrielle Sachversicherung

- | | | |
|---|---|--|
|  1 Gebäudetypen und Prävention |  2 Versicherte Gefahren |  3 Versicherungsumfang und Kosten
Kosten |
|  4 Versicherungsort und
Versicherungssumme/-werte |  5 Risikomanagement und
Alternativer Risikotransfer |  6 Rückversicherung |
|  7 Betrugserkennung |  8 Nachhaltigkeit |  9 Leistungsfälle: Sachversicherung |

Verschiedene Gebäudetypen

- (Light) Industrial
- Produktionsgebäude
- Lager- und Logistik
- Wohnimmobilien/Residential
- Büro-/ Verwaltungsimmobilien
- Hospitality / Gesundheitsimmobilien
- Hotels
- Misch-Immobilien
- Einzelhandel
- Shoppingcenter
- Gewerbe-Misch-Immobilien
- Öffentliche- und soziale Gebäude (Kindergärten, Schulen, Bildungsbauten)
- etc.

 Ausrichtung und optimaler Versicherungsschutz, beginnt beim Verständnis wie die Risiko-Philosophie des jeweiligen Kunden ist.



Übung

Gewerbliche/industrielle Sachversicherung

Übungsaufgaben 1

Fragestellung:

- Welche Gebäudetypen kennen Sie noch?
- Was können spezifische Anforderungen an die Sach-Deckung sein, pro Gebäude-Typ und/oder Kunde? Welche unterschiedlichen Maßnahmen sind zur Risikoverbesserung möglich?

Vorbereitung in kleinen Gruppen und Ergebnispräsentation in großer Runde

Schadenverhütung

Präventionsmaßnahmen können auch im Rahmen von:



Erfüllung behördliche Auflagen

(aufgrund z.B. Feuerhemmende Materialien, Umweltschutz, Arbeitsschutzbestimmungen, etc.)



Wartungen

- Herstellervorgaben sind zu erfüllen - Regelmäßige Wartungen im Rahmen von Voll-/Teilwartungsverträge - Zustandsorientierte Wartung ist üblich - Vorbeugende Wartung (regelmäßig, zustandsunabhängig) ist besser

Resultat aus Wartung: Beseitigung von Verschleißteile und Früherkennung von möglichen Schäden

Beide Maßnahmen-Bereiche haben i.d.R. **keinen positiven Effekt** auf Versicherungsprämie, da dies Versicherer voraussetzen und Versicherbarkeit überhaupt möglich machen.

Schadenverhütung und Prävention

Bei der Sachsubstanz hat Präventionsmaßnahmen eine hohe Bedeutung, Möglichkeiten z.B. sind:



Technischer Brandschutz

mittels z.B. Brandmauern/-abschnitte,
Löschanlagen, etc. (abwehrend oder
vorbeugender Brandschutz)



Organisatorischer Brandschutz

(Schulungen, Flucht- und
Rettungswege, Rauchverbote,
Brandschutzbeauftragter, regelmäßige
Kontrollgänge, etc.)



Einbruchmeldeanlagen

(EMA) ggf. mit 24/7-Aufschaltung



Mechanische Sicherungen

(an Türen, Fenster, Tore, etc.)



Zugangsbeschränkungssysteme

z.B. für hochsensible Produktionsbereiche

Schadenverhütung und Prävention

Bei der Sachsubstanz hat Präventionsmaßnahmen eine hohe Bedeutung, Möglichkeiten z.B. sind:



Druck- und Vakuumsysteme

zur Erkennung von Undichtigkeiten/Leckage (Flüssigkeits- oder Gasaustritt)



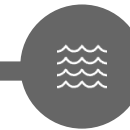
Hagelschutznetze

auf Dächern (Hallen, Glasdächer, etc.)



Poller / Betonpfosten

zur Anprallhemmung/Zugangsbeschränkung



Überschwemmungsschutzbauten

z.B. Deiche, Flutmauern (stationär/mobil), technische Anlagen oder Schleusen

Anerkennung von Schadenverhütungsmaßnahmen

Präventionsmaßnahmen haben dann Wirkung und Einfluss auf den Risikotransfer, wenn:



VDS-anerkannt



Individuelle Gutachter-/Berichte dazu vorliegen
vorliegen

z.B. Abweichungen von Standards, aufgrund wichtiger
Gegebenheiten und individueller z.B. baulicher
Gegebenheiten.

Abweichung muss i.d.R. mit Versicherern abgestimmt werden.

Gewerbliche / industrielle Sachversicherung

- | | | |
|---|---|--|
|  1 Gebäudetypen und Prävention |  2 Versicherte Gefahren |  3 Versicherungsumfang und Kosten
Kosten |
|  4 Versicherungsort und
Versicherungssumme/-werte |  5 Risikomanagement und
Alternativer Risikotransfer |  6 Rückversicherung |
|  7 Betrugserkennung |  8 Nachhaltigkeit |  9 Leistungsfälle: Sachversicherung
Sachversicherung |

Versicherungsumfang und Ausschlüsse

Benannte Gefahren / bestimmte Gefahren

(Art oder Ursache der (versicherten) Schadenentstehung wird definiert und abgegrenzt)

All-Risk-Deckungen

(„Alles, was nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, gilt versichert.“)

AVB 2010 (§2 AVB) sehen **grundsätzliche Ausschlüsse** (unabhängig der vereinbarten Gefahren) vor:

- Krieg
- Innere Unruhen
- Kernenergie

⊗ Weiterhin besteht eingeschränkter Schutz bei **grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Herbeiführung** des Versicherungsfalles (AFB 2010, Teil B, §16).

Feuer

FLEXA-Deckung (industrielle Bezeichnung): Fire, Lightning, Explosion, Aircraft

Ein Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

Solange ein Feuer den bestimmungsgemäßen Herd nicht verlassen hat, liegt kein Schadfeuer vor.

Feuer, das ohne bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist, ist immer ein Brand im Sinne der AFB 2010.



Innerhalb der Feuergefahr und Ausschlüsse



Blitzschlag Unmittelbare Übergang eines Blitzes (kalter Schlag), auch versichert ohne Brandgeschehen



Überspannungsschäden Spannungsschäden, durch Blitzschlag od. atmosphärische Elektrizität (SK 3114), landwirtschaftl. Betrieben (SK 3111)



Explosion Auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen/Dämpfen beruhende plötzlich verlaufende Kraftäußerung Ausschluss: Zerplatzen von Behältern durch Flüssigkeitsdruck, Knallkörper, Implosion (Unterdruck), Nutzexplosion



Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung
Brand- und Trümmerschäden, nach §2 Luftverkehrsgesetz

Ausschlüsse: Erdbeben, Sengschäden, Nutzwärmeschäden (Bearbeitung), Verbrennungskraftmaschinen

Einbruchdiebstahl, Vandalismus, Raub

Der Versicherer leistet Entschädigung für Sachen, die durch ED, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub innerhalb eines Gebäudes, Raub auf Transportwegen oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden gekommen, zerstört oder beschädigt worden sind.

Erweiterungsmöglichkeiten:

- SK 4410 (10): Bargeld, Urkunden
- SK 4401 (10): Geschäftsfahrräder



ED-Besonderheiten und Ausschlüsse



Vandalismus

Nach Einbruch, mit eindringen in den Versicherungsort durch den Täter



Raub

Innerhalb des Versicherungsortes oder auf dem Transportweg (echter Transport mit geeignetem Personal, nicht einfaches mitführen). Anwendung oder Androhung von Gewalt oder nach Unfall

Ausschlüsse:

Brand, Blitzschlag, Explosion, Erdbeben, Überschwemmung, Raub auf Transportwegen (wenn mehr Transporte gleichzeitig unterwegs sind)

Leitungswasser

Die Leitungswasserversicherung beschreibt die versicherten Schäden, die obligatorisch versichert sind. Neben den Schäden, die das ausgetretene Leitungswasser verursacht (Nässeschäden) werden Bruchschäden und Schäden durch Frost behandelt.



LW-Besonderheiten und Ausschlüsse



Schäden durch Wasser

Bestimmungswidrig ausgetretenes Wasser und deren Folgeschäden



Bruch- und Fortschäden

An versicherten Zu- und Ableitungsrohren: Wasserführende Rohre wie z.B. Wasserversorgung, Heizung und Heizkörper, Klima- und Wärmepumpen, Solarheizungsanlagen (sofern nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern).
Zusätzlich erweiterbar: Wasserlöschanlagen (SK 5101/5201),
Sprinklerleckage (SK 5101 (10))

Ausschlüsse:

Regenwasser aus Fallrohren, Plansch- und Reinigungswasser, Schwamm, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Eimer, Gießkannen, Grundwasser, Überschwemmung, Rücksta

Sturm und Hagel

Die AStB 2010 stellen die Grundlage der Sturmversicherung sowie die Grundlage der Erweiterung auf zusätzliche Naturgefahren dar.

Nach AStB 201 § 1, Nr. 2 ist Sturm eine wetterbedingte Luftbewegung von mind. Windstärke 8 nach Beaufort (mind. 63 km/h).

Ebenso versichert gelten Hagelschäden.

Ausschlüsse: Sturmflut, Eindringen durch geöffnete Fenster, Brand, Blitzschlag, Explosion, Lawinen, Erdbeben, Gebäude im Bau, Sachen im Freien



Zusätzliche Gefahren (Proximus ECB 2010)

Fakultativ zur Feuerversicherung können **EC-Gefahren** (Extended Coverage) angebündelt werden.

Neben den Grundgefahren: Leitungswasser, Sturm-Hagel, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub, Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch

Weitere Gefahren darüber hinaus:



Fahrzeuganprall, Rauch,
Überschalldruckwellen



Wasserlöschanlagen-Leckage



Innere Unruhen, Böswillige
Beschädigung, Streik, Aussperrung

Zusätzliche Gefahren



Elementarschäden

(Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch)



Glasversicherung (AGIB 2016)

(Schaufenster, Gebäudeverglasung, erweiterbar um Werbeanlagen)

Für entgangene Einnahmen oder Mieten/Pachten:

Betriebsunterbrechungs-Versicherung (BI) / Ertragsausfallversicherung

(nicht Teil dieser Präsentation/Schulung)

Mietverlustversicherung

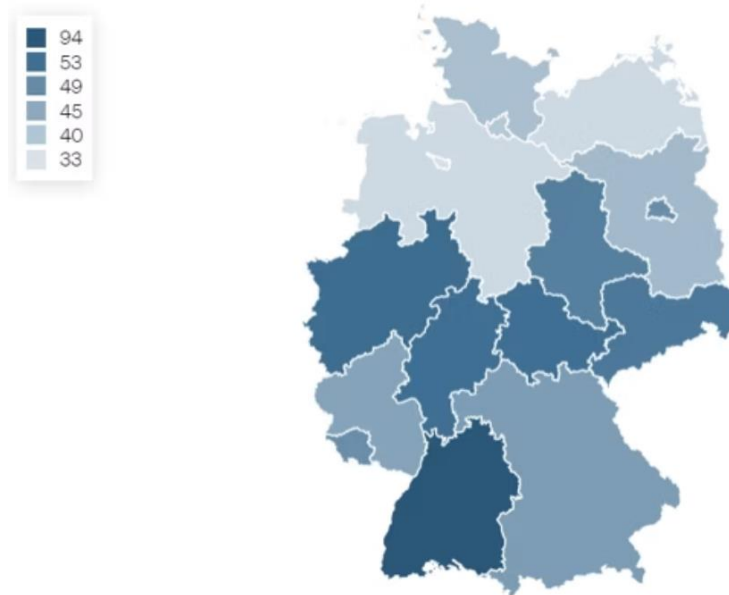
Zusätzliche Gefahren: Elementarschäden



Wohngebäudeversicherung, Erweiterter Naturgefahrenschutz
Naturgefahrenschutz (Elementar)

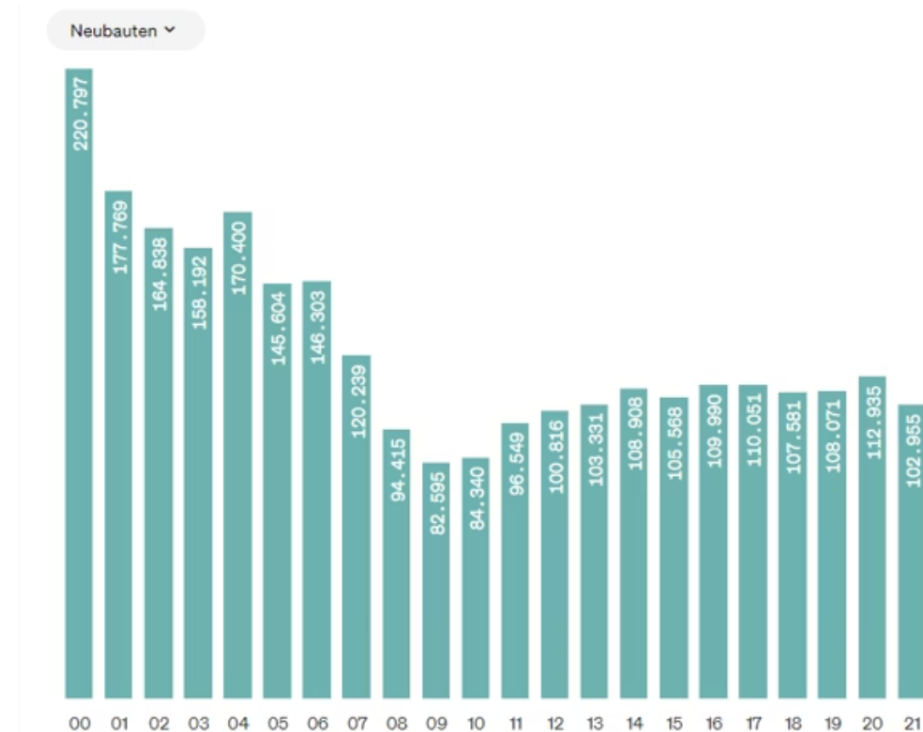
Abdeckung Deutschland gesamt 54 %

Anteil der Gebäude, die in den Bundesländern gegen weitere Naturgefahren
(Elementar) versichert sind, ohne reine Sturmversicherung



In Überschwemmungsgebieten wird zu viel neu gebaut

Anzahl neue Wohngebäude seit 2000 und Anteil in Überschwemmungsgebieten





Übung

Gewerbliche/industrielle Sachversicherung

Übungsaufgaben 2

Fragestellung:

- Welche Gefahr ist für den „Muster-Betrieb“ (Maschinenbau-Unternehmen in Deutschland) wohl am wichtigsten, in den Risiko-Transfer zu bringen?
- Es gibt Risikozonen bei der Einstufung der Risiken bei einzelnen Gefahren. Nennen Sie zwei Gefahren in der Elementardeckung, bei denen eine solche Zonierung hinterlegt ist. Wie gestaltet sich die Risikolage und die Versicherbarkeit in Deutschland? (erläutern)

Offene Diskussion in der Runde

Gewerbliche / industrielle Sachversicherung

- | | | |
|---|---|--|
|  1 Gebäudetypen und Prävention |  2 Versicherte Gefahren |  3 Versicherungsumfang und Kosten
Kosten |
|  4 Versicherungsort und
Versicherungssumme/-werte |  5 Risikomanagement und
Alternativer Risikotransfer |  6 Rückversicherung |
|  7 Betrugserkennung |  8 Nachhaltigkeit |  9 Leistungsfälle: Sachversicherung |

Versicherungsumfang

1

I.d.R. genaue Deklaration mit versicherten Sachen vorhanden in der Police werden Sach-Gruppen gebildet (ggf. mit unterschiedlichen Haftungsgrenzen, Selbstbehalte, etc.)

2

Abgrenzung zwischen Gebäude und Inhalt (im Eigentum oder fremden Eigentum)

3

Nicht Sachen selbst, sondern immer das „Interesse an einer Sache“ wird versichert (als z.B. Eigentümer-, Mieter-, Pächter-, Nutzer- oder sonstige Interessen)

Bauphasen

Baustoffe sind mitversichert, da diese ins Gebäude eingebaut werden (aber nur sofern im Eigentum / nicht im Eigentum der Baufirma)

Versicherungsumfang



Gebäude

Gebäude mit Bestandteilen (ohne bewegliches Zubehör)

Sonstige Grundstücksbestandteile (wie Umfriedung, Sträucher, Zäune, Einfahrten, Bäume, etc)

= auf Einzeldeklarationsbasis (inkl. Positionserläuterung od. einzelne Adressen)



Gebäude-zubehör

Bewegliche Sachen sofern dem Gebäude untergeordnet und räumliches Verhältnis muss gegeben sein, Sache muss dauerhaft dem Zweck des Gebäudes dienen.



Bewegliche Sachen

Soweit – versichertes Interesse – besteht, z.B. durch Eigentum, Leasing mit Kaufoption, Kauf auf Raten, zur Sicherung übereignet.

- Betriebseinrichtung
- Vorräte

Nicht versicherte bewegliche Sachen

Die AVB schließen einzelne Gruppen grundsätzlich vom Versicherungsschutz aus (§ 3, Nr. 6 AVB) , bieten aber die Möglichkeit über Klauseln die individuelle Mitversicherung an.

Ausschlüsse:

Bargeld und Wertsachen, Urkunden, Briefmarken,
Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen
und Edelsteine, Geld auf Geldkarten, unbearbeitete
Edelmetalle und Sachen aus Edelmetallen
(ausgenommen Raumschmuck).

Geschäftsunterlagen

Baubuden, Zelte, Traglufthallen

Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kfz-Anhänger

Hausrat aller Art

Automaten mit Geldeinwurf

Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungstücke

Klarstellung: Daten, Datenträger und Programme (sind keine Sachen, lt. §4 AVB 2010)

Versicherte Kosten

1

Obligatorische Kosten

(lt. VVG)

- Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskosten
- Kosten für die Ermittlung und Feststellung des Schadens

2

Fakultativ zu vereinbarende Kosten

(vertraglich, einzuschließende Erweiterungen)

- Aufräum- und Abbruchkosten
- Feuerlöschkosten
- Bewegungs- und Schutzkosten
- Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
- Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
- Mehrkosten für Preissteigerungen
- Beseitigung von Gebäudeschäden
- Schlossänderungskosten

Grundlage für jeden Kostenschaden ist der **vorweg eingetretene Substanz-Sachschaden**.

Versicherte Kosten



Fakultativ zu vereinbarende Kosten

Zusätzlich möglich über Klausel-Einschluss:

- Sachverständigenkosten (SK 1302 (10))
- Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden (SK 1305 (10))
- Kosten für die Dekontamination von Erdreich (Feuer) (SK 3301 (10))
- Erweiterte Schlossänderungskosten (ED) (SK 4301 (10))

Grundlage für jeden Kostenschaden ist der **vorweg eingetretene Substanz-Sachschaden**.

Vorsorge

Lt. Proximus gibt es nachstehende Regelungen für die Vorsorge:

- SK1701 (10) Summenanpassung für die Versicherung beweglicher Sachen (*ist eine Indexierung per Stichtag*)
- SK1501 (10) Verkaufspreis für verkaufte lieferungsfertige eigene Erzeugnisse (*bei vorübergehender Lagerung*)
- SK1502 (10) Verkaufspreis für lieferungsfertige eigene Erzeugnisse (*dann wichtig, wenn Lagerware untergeht*)

Zugleich kann z.B. in der Deklaration eine extra Position für die **Vorsorgeversicherung** installiert werden, dann muss **SK1703 (10) Vorsorgeversicherungssumme** als Klausel mitvereinbart werden.

Auch der Summenausgleich kann eine Möglichkeit sein, um eine Art „Vorsorge“ zu erreichen; wenn ein Schadenfall zwar die Position in der Deklaration übersteigt, aber die Gesamt-Versicherungssumme des Vertrages nicht überschreitet, kann Versicherungsschutz im Rahmen des **Summenausgleichs (SK1704 (10))** gewährt werden.

Ebenso können weitere Klauseln, wie **Stichtagsversicherung für Vorräte**, **Wertzuschläge mit/ohne Bestandserhöhungen** zu einer Erhöhung der Versicherungsleistung im Schadenfall führen.

Verbundene Sach-Gewerbeversicherung: Unterscheidung

Versicherte Gefahren	Gebäude-versicherung	Inhalts-versicherung
• Feuer • Leitungswasser • Sturm/Hagel • Weitere Elementargefahren	✓	✓
• Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung • Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen	✓	✓
• Glasbruch	✓	✓
• Mietausfall	✓	✗
• Ergänzende Gefahren für Schäden an technischen Gebäudebestandteilen	✓	✓
• Transportgefahren • Ertragsausfall	✗	✓

Obliegenheiten

Es wird bei vertraglichen Obliegenheiten unterschieden zwischen:

- vor dem Versicherungsfall zu erfüllen
- Nach dem Versicherungsfall zu erfüllen

Vor dem Versicherungsfall

Sicherheitsvorschriften & Beispiele

z.B. Sicherheitsvorschriften die Versicherungsnehmer zu erfüllen hat, das kann bedeuten z.B. ausreichend zu heizen, damit kein Frostschaen entsteht. Darunter zählen auch alle gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvorschriften zu erfüllen oder wöchentliche Duplikate von Daten und Programmen anzufertigen.

Konsequenzen bei Verletzung

Bei Verletzung: ist Versicherer zur **Kündigung** berechtigt (§ 29 I VVG) oder Versicherer nach § 28 II VVG auch ganz oder teilweise **leistungsfrei**.

Voraussetzung für Kündigung ist: grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Versicherungsnehmers.

Kündigungsfrist beginnt **ab Kenntnisnahme** des Versicherers, **innerhalb eines Monates**, dann mit sofortiger Wirkung (§ 28 I VVG)

Kausalität

Bei Verletzung vor dem Versicherungsfall muss **Kausalität** (§ 28 III VVG) bestehen!

(Vorsatz = leistungsfrei / grobe Fahrlässigkeit = Quotelung)

Obliegenheiten

Nach dem Versicherungsfall z.B. [Auskunftsrecht](#), das bedeutet, der Versicherungsnehmer muss dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfangs der Leistungs-pflicht erforderlich ist, soweit dem Versicherungsnehmer [billigerweise](#) zuzumuten ist beispielsweise Belege oder Nachweise dem Versicherer vorzulegen. Des Weiteren gibt es zahlreiche z.B. [Schadenminderungspflichten](#) oder [Sicherungsmaßnahmen](#) die zu ergreifen sind, Anfertigen einer [Stehgutliste](#) bei Einbruch-Diebstahlschäden, etc..

Bei Verstößen:

grob fahrlässiger Verletzung = Versicherer darf Quotelung vornehmen

vorsätzlicher Verletzung = kann Versicherer leistungsfrei sein

[Beides](#) setzt voraus, dass der Schadenfall [kausal](#) für den Eintritt des Schadenfalls (oder dem Umfang) ist.



Übung

Gewerbliche/industrielle Sachversicherung

Übungsaufgaben 3

Fragestellung:

- Ihr Kunde fragt, ob der anstehende Neubau des Verwaltungs-/Bürogebäudes in die bestehende Sachversicherungsvertrag mitversichert werden können? Und ob der Eingangs-Pavillon dann auch versichert ist? Welche versicherten Gefahren empfehlen Sie dem Kunden?

Vorbereitung in kleinen Gruppen und Ergebnispräsentation in großer Runde

Gewerbliche / industrielle Sachversicherung

- | | | |
|---|---|--|
|  1 Gebäudetypen und Prävention |  2 Versicherte Gefahren |  3 Versicherungsumfang und Kosten
Kosten |
|  4 Versicherungsort und
Versicherungssumme/-werte |  5 Risikomanagement und
Alternativer Risikotransfer |  6 Rückversicherung |
|  7 Betrugserkennung |  8 Nachhaltigkeit |  9 Leistungsfälle: Sachversicherung |

Gewerbliche/industrielle Sachversicherung

Versicherungsort

1

Versicherungsort für Gebäude sind in Police/Deklaration genau aufgeführt

2

Bewegliche Sachen: Nur innerhalb des Versicherungsortes

3

Erweiterung des Versicherungsortes / mehrere Betriebsstätten: es gilt Freizügigkeit! (Klausel SK 1401 (10) und Klausel SK 1402 (10))

 Kein Gebäude (lt. Bedingungen): Schiffe, Kraftfahrzeuge, Eisenbahnwaggons, Bauwagen

Gewerbliche/industrielle Sachversicherung

Außenversicherung

1

Abhängige Außenversicherung

Versicherungsschutz:

außerhalb an nicht näher bezeichneten Orten

Klausel 2402 (10)

- Geltungsbereich: BRD
- Unterversicherung ist anzurechnen

2

Selbstständige Außenversicherung

Versicherungsschutz:

nur außerhalb

Klausel SK 2403 (10)

- Geltungsbereich: BRD
- Subsidiäre selbstständige Deckung/Außenversicherung
- Eigenständige Versicherungssumme
- ED bleibt die Gebäudegebundenheit bestehen

Versicherungssumme und -wert

Basis ist eine **Wertermittlung**

Verantwortlich für **Richtigkeit** ist **Versicherungsnehmer** (Achtung: Haftungsrisiko bei Mithilfe durch Vermittler od. Versicherer)

Zu vermeiden gilt: - Überversicherung (§74 VVG) und - Unterversicherung (§75 VVG)

Grundlage für Prämienfindung, Höchstgrenzen, Selbstbehalte, Berechnungsgrundlage für Zusatzdeckungen und Kostenpositionen

Besonderheit: **Erst-Risiko-Versicherung** (keine Anrechnung/Prüfung von evtl. Unterversicherung, darüber hinaus trägt VN „zweites Risiko“)

Versicherungssumme und -wert

Versicherungswert

Wert einer Sache (Wiederbeschaffung)

Versicherungssumme

Zwischen Kunde und Versicherer vereinbarter Betrag

Berechnungsformel für Unterversicherung: $\text{Entschädigung} = \text{Schaden} \times \text{Vers.summe} : \text{Vers.wert}$

Versicherungswert wird unterschieden in: Gebäude(n) und Beweglichen Sachen

Ableitung der Versicherungssumme:

Höchstmöglich Substanzschaden

+ Kostenschaden

+ Vorsorge für Schätzrisiko, Preissteigerung,
Wertverbesserungen, Neuanschaffungen

= Versicherungssumme

Versicherungssummen

Gebäude-Versicherung

Neuwert

§ 7, Nr. 1a) aa) AFB 2010 als Regelwert
Ortüblicher Neubauwert einschl.
Architektenkosten, Konstruktions-,
Planungskosten

Zeitwert

Neuwert gilt nur, wenn dieser mind. 40 % des
Zeitwerts beträgt
(Praxis selten/gar nicht mehr angewendet)

Gemeiner Wert

Wert, wenn ein Gebäude z.B. zum Abriss
bestimmt ist
Als angenommen erzielbarer Verkaufspreis für
Gebäude/Altmaterial

Inhalts-Versicherung

Neuwert

Wiederbeschaffungs- oder -herstellungspreis
zzgl. Kosten für Verpackung, Montage, Transport,
Zoll, Fundamente,...

Zeitwert

Neuwert abzgl. einem entsprechend dem
Abnutzungsgrad bestimmten Zustand
(Abzug: neu für alt)

Gemeiner Wert

Erzielbarer Verkaufspreis für Sache oder Altmaterial
*Gilt für Verschrottung/Schrott-Wert da nicht mehr
nutzbar/reparierbar*

Vorräte

Vorräte: - ganz, teilweise hergestellte Erzeugnisse (WIP: work-in-process) - Hilfs- und Betriebsstoffe - Handelsware - verwertbare Abfälle und sonstige Materialien (ohne Ersatzteile)

Versichert ist: Wiederbeschaffungspreis

Wiederbeschaffung:

Kaufpreis, abzüglich Preisnachlässe und Skonti, zuzüglich Kosten des Lagers, Buchhaltung, Verwaltung, Zoll, Verpackung, Transport

Wiederherstellung:

Kaufpreis und Beschaffungskosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Zulieferungen abzüglich nicht anfallender Vertriebskosten, zuzüglich Verwaltung, Fertigung, Energiekosten.

Sonstige Vereinbarungen

Vorsorge:

Vermeidung einer Unterversicherung, gesonderte Versicherungssumme (on top) meist pauschal (Aufteilung auf Positionen)

Wertzuschlagsklausel:

- Vermeidung Unterversicherung durch Preissteigerung
- Jährliche Überprüfung (Beginn neues Versicherungsjahr)
- Basisjahr: 1980 + Wertzuschläge auf Basisjahr

Summenausgleich:

Abgabe von Summenanteil, zur Vermeidung von Unterversicherung, SK 1704 (10)

(Nicht möglich bei Stichtagsversicherung)

Verzicht auf Einwand der Unterversicherung:

Ausgleich kleinerer Wertveränderungen (bei Schäden unter 1% des Gesamtbetrages)

(Nicht möglich bei Stichtagsversicherung)

Gewerbliche / industrielle Sachversicherung

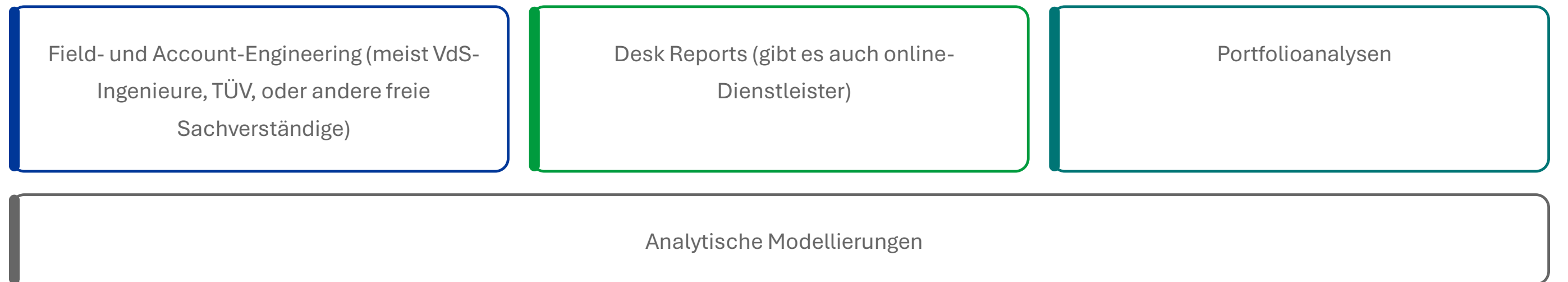
- | | | |
|---|---|--|
|  1 Gebäudetypen und Prävention |  2 Versicherte Gefahren |  3 Versicherungsumfang und Kosten
Kosten |
|  4 Versicherungsort und
Versicherungssumme/-werte |  5 Risikomanagement und
Alternativer Risikotransfer |  6 Rückversicherung |
|  7 Betrugserkennung |  8 Nachhaltigkeit |  9 Leistungsfälle: Sachversicherung |

Grundlegendes Risikomanagement

Risk-Engineering (vorrangig F/FBU) wichtiger Baustein für Versicherer und Kunden:



Es gibt einige Möglichkeiten des technischen Risikomanagements:



Risikomanagement: Aktuelle Themen



Schwierige Industrien/Risiken

Industrielle-Produktionsgebäude, Galvanik, Brünier-Anlagen, Abfall oder Recycling, Chemie, Pharmaindustrie, Strahlentechnik, hohe Brandrisiken wie Holz- oder Stahlverarbeitung



Technisches/organisatorisches Risikomanagement

Stichworte: Sprinkleranlagen, Brandschutzkonzepte, E-Revisionen, Evakuierungspläne, Notfallpläne, Business Continuity Plan, etc.



PML-bestimmende Risiken (PML = possible maximum loss)

Abstimmung und Harmonisierung von Jahres-/Höchstentschädigungsgrenzen und Umsetzbarkeit am Versicherungsmarkt



Naturgefahren-Analysen

Risikobewertung im Naturgefahren-Bereich gewinnt immer mehr an Bedeutung; Risikotransfer nimmt immer mehr zu

Alternativer Risikotransfer

Aufgrund von Risiken (Betriebsart), Kapazitätsengpässe am Markt und stetig steigende Kosten des Risikotransfers wird der Themenbereich der Alternativen Risikotransfer-Modelle immer bedeutender.

Lösungsmöglichkeiten könnten dabei sein:

Unterschiedliche Prämiensätze und/oder Bedingungen im Versicherer-Konsortium

Eigentragungen erhöhen

Captive Lösungen

Veränderung in Deckungsstrukturen (Spartentrennungen, Layer-Strukturen, Risiken aufteilen, Selbstbehaltsmodellierungen, Rückdeckungs- und Bonus-Malus-Systeme, etc.)



Übung

Gewerbliche/industrielle Sachversicherung

Übungsaufgaben 4

Fragestellung:

- Warum gewinnt Risikomanagement immer mehr an Bedeutung? Und was kann der Versicherungsmarkt dazu leisten?
- Wann macht ein Alternativer Risikotransfer keinen Sinn?

Offene Diskussion in der Runde

Gewerbliche / industrielle Sachversicherung

- | | | |
|---|---|--|
|  1 Gebäudetypen und Prävention |  2 Versicherte Gefahren |  3 Versicherungsumfang und Kosten
Kosten |
|  4 Versicherungsort und
Versicherungssumme/-werte |  5 Risikomanagement und
Alternativer Risikotransfer |  6 Rückversicherung |
|  7 Betrugserkennung |  8 Nachhaltigkeit |  9 Leistungsfälle: Sachversicherung |

Wirtschaftliches Ergebnis: Erstversicherer

Die Rückversicherung entscheidet über wirtschaftliches Ergebnis der Erstversicherer.

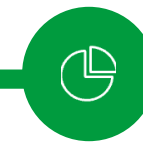
Die Ergebnisse der Erstversicherer werden ausgewertet in:

vs.



Brutto-Ergebnis

Ergebnis vor Abzügen insb. Kosten für Rückversicherung



Netto-Ergebnis

Ergebnis nach Abzügen wie z.B. Rückversicherung, Anteil Verwaltungskosten, etc.

Einfluss von Rückversicherung auf Annahmerichtlinien

Rückversicherungsprämien sind **volatil**, dadurch:

Erstversicherer müssen dadurch
Kapazitätenmanagement dynamisch
halten

Annahmerichtlinien müssen daher
ständig geprüft und ggf. angepasst
werden

Endet die Deckung eines
Rückversicherers (z.B. Rückzeichnung
bei CatNat-Gefahren), so muss sich
ggf. von Risiken im Bestand des
Erstversicherers auch aktiv getrennt
werden (Kündigung zum
nächstmöglichen Zeitpunkt)

Somit beeinflusst die Annahmerichtlinien die Zeichnungspolitik des jeweiligen Erstversicherers. Auch die Definition von Risiken, die generell (oder vorübergehend oder unter bestimmten Voraussetzungen/Bedingungen) nicht angenommen werden, sind darin genau festgehalten.

Wirkung von Annahmerichtlinien

Vorauswahl:

1. Vertrieb
2. Risikoprüfung des Versicherers



Ablehnung

Versicherungswünsche, die nicht erfüllbar sind

zusätzlichen Vereinbarungen

Versicherungswünsche, die nur mit zusätzlichen Vereinbarungen erfüllbar sind, müssen neu/erst verhandelt werden.

Antrag wird weiter bearbeitet

Risiken, die der Art nach in den Versicherungsbestand passen

Kapazitätenmanagement via PML-Ermittlung

Vor allem im gewerblichen'/industriellen Sachversicherungsbereich kommt es oft vor, dass mehrere Standorte/Gebäude (z.B. Produktionsstätten, Lagergebäude, Verwaltungsgebäude, etc.) in einem Vertrag gedeckt werden. Um den Umfang des Engagements (Zeichnungsquote) des Erstversicherers abschätzen zu können wird üblicherweise die PML-Ermittlung angewandt.

Hier die Ermittlung und Einschätzung der Schadenbelastung und eines möglichen Hochschadens, wird daher:

- nicht die Versicherungssumme als Maximum angenommen,
- sondern den geschätzten wahrscheinlichen Höchstschaden

 **Possible Maximum Loss = 100% des Wertes eines Komplexes (Totalschaden)**

Komplex wird von einem/mehrere Gebäude/Lagerstätten im Freien gebildet, hier spielt räumliche oder bauliche Trennung zu „anderen“ Komplexen eine Rolle. Addiert werden auch versicherte Kosten oder Erst-Risiko-Positionen. Ermittlung wird durch Sachverständige vorgenommen.

Bedeutung: PML-Ermittlung



Für Versicherungsnehmer ist die PML-Ermittlung irrelevant, es dient lediglich zur Risikoeinschätzung des Versicherers, wenn jedoch das **PML-Risiko gesenkt** werden kann, ist dies **förderlich für die Versicherbarkeit**.



Fehler in der Kalkulation des PML-Risikos haben Folgen für Versicherer, da sie ins finanzielle Risiko gehen und dies **nicht auf Rückversicherer umgelegt** haben. Fehler können sein:

Rechenfehler

Fehlerhafte Bewertung von Komplextrennungen
(Brandabschnitte die doch Öffnungen zu
anderen Bereichen haben)

Einfluss von subjektiven Faktoren

Mangel an Erfahrung des
Gutachters/Wertermittlers/Sachverständigen

Ungenügende oder nicht vollständige
Risikoinformationen (z.B. Baupläne bei alten
Gebäuden)

Unterschiedliche Definition von PML

Aktuelle Änderungen (z.B. Gefahrerhöhung/-verringerung, technologischer Fortschritt, Inflation, Wertzuschläge, etc.)

Mit- und Rückversicherung

Mitversicherung

Risiko wird nicht alleine gezeichnet

- Andere(r) Erstversicherer
- Prozentuale Aufteilung des Risikos (Zeichnungsquote **unter** 100%)
Es wird ein **Versicherer-Konsortium** gebildet

Primäre Risikoteilung

Risiko wird anteilig (nach Zeichnungsquote) direkt auf andere Erstversicherer aufgeteilt, es gibt einen Führungsverversicherer, der sich operativ um Betrieb/Schaden kümmert.

Rückversicherung

Risiko passt in Zeichnungspolitik:

- Risiko wird rückversichert (via Rückversicherer/Zessionar)
- Verschiedene vertragliche Regelungen zur Risikoteilung
möglich/verhandelbar

Sekundäre Risikoteilung

(Risiko passt in Zeichnungspolitik, jedoch ist die Summe außerhalb des Zeichnungsrahmens)

Positiv für Erstversicherer/Zedent: Mehr Kapazitäten, Wachstum/Umsatz/Gewinn-Steigerung, Streuung der Gesamtschadenverteilung im Versicherungsbestand

Rückversicherung

Die Beteiligung des Rückversicherers erfolgt via Schadenhöhe, die den Erstversicherer trifft und den vom Erstversicherer „eingekauften“ Anteils der Quote des Rückversicherers und von der Auswahl der Rückversicherungsform:

Proportional

Erläuterung: der Rückversicherer übernimmt einen bestimmten Anteil an allen Schäden ohne Rücksicht auf deren Größe

Art der vertraglichen Vereinbarung:

- Quoten-RV
- Summenexzedenten-RV

Nichtproportional

Erläuterung: der Rückversicherer übernimmt an einzelnen Schäden einen Anteil, wenn der Schadenbetrag eine bestimmte Grenze (**Priorität**) übersteigt

Art der vertraglichen Vereinbarung:

- Einzelschadenexzedenten-RV
- Kumulschadenexzedenten-RV
- Jahresüberschadenexzedenten-RV

Gewerbliche / industrielle Sachversicherung

- | | | |
|---|---|--|
| 1 Gebäudetypen und Prävention | 2 Versicherte Gefahren | 3 Versicherungsumfang und Kosten
Kosten |
| 4 Versicherungsort und
Versicherungssumme/-werte | 5 Risikomanagement und
Alternativer Risikotransfer | 6 Rückversicherung |
| 7 Betrugserkennung | 8 Nachhaltigkeit | 9 Leistungsfälle: Sachversicherung |

Betrugserkennung

Betrugserkennung in der industriellen Sachversicherung ist ein wichtiger Bereich, um unrechtmäßige Ansprüche zu verhindern.

Einhaltung der vertraglicher und gesetzlicher
Schadenminderungspflichten

Nachhaltige Schadenerkennung
(Umweltschutz und Ressoucrenschonung
in Schadenregulierungsprozesse
integrieren)

Betrugserkennung

Nachstehend weitere denkbare Ansätze und Technologien, die dabei helfen können:

Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning:

Diese Technologien analysieren Daten, um Muster und Anomalien zu erkennen, die auf Betrug hindeuten könnten, z.B. bei Ertragsausfallschäden.

Datenbankabfragen und Dokumentenprüfung:

Automatisierte Systeme durchsuchen Datenbanken nach auffälligen Einträgen oder Verbindungen zwischen Schadensfällen. Moderne Technologien prüfen die Echtheit von Rechnungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten, um Fälschungen zu identifizieren.

Materialanalysen:

Zerstörungsfreie Prüfmethoden wie die energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX) helfen, die Echtheit von versicherten Objekten wie z.B. Schmuck oder Edelmetallen zu überprüfen.

Erfahrung und Intuition:

Trotz technologischer Fortschritte bleiben Erfahrungen von Schadensachbearbeitern der entscheidende Faktor für Betrugserkennung und –abwehr des Betrugs.

Gewerbliche / industrielle Sachversicherung

- | | | |
|---|---|--|
|  1 Gebäudetypen und Prävention |  2 Versicherte Gefahren |  3 Versicherungsumfang und Kosten
Kosten |
|  4 Versicherungsort und
Versicherungssumme/-werte |  5 Risikomanagement und
Alternativer Risikotransfer |  6 Rückversicherung |
|  7 Betrugserkennung |  8 Nachhaltigkeit |  9 Leistungsfälle: Sachversicherung |

Nachhaltigkeitslösungen

Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle in der industriellen Sachversicherung. Hier sind einige Ansätze, Beispiele und Maßnahmen, die Versicherer ergreifen, um nachhaltiger zu agieren:

Schadenregulierung:

Versicherer setzen zunehmend auf nachhaltige Lösungen bei der Sanierung von Schäden, wie die Verwendung schadstofffreier Materialien und energieeffizienter Ersatzteile. Einführung von Richtlinien wie der [VdS 6038](#), die [Nachhaltigkeitsziele](#) für die Sanierung von Sachschäden definieren.

Grüne Versicherungsprodukte:

Es gibt spezielle Policen, die umweltfreundliche Technologien wie Solaranlagen oder Elektrofahrzeuge fördern, so auch (*neues Proximus-Bedingungswerk*) [ProxiGreen-Basic-Baustein](#), [ProxiGreen-Gebäude](#), [ProxiGreen-Inhalt](#) – bei allen drei Bausteinen sollen Mehrkosten gedeckt werden, die nach einem Schadenfall es möglich machen, umweltfreundlichere Materialien oder Technologien für den Wiederaufbau zu nutzen.

CO2-Reduktion / Investitionen in erneuerbare Energien:

Versicherer arbeiten daran, ihre eigenen Abläufe zu optimieren, z. B. durch den Einsatz von 100 % nachhaltigem Strom, Reduzierung des Papierverbrauchs, Umstellung der Firmen-Kfz-Flotte, Investitionen in Ausbau erneuerbarer Energien, etc.

VdS-Norm: 6038



Nachhaltigkeitsziele für die Sanierung von Schäden in der Sachversicherung

Kriterienkatalog des GDV

Nachhaltigkeitsziele für die Sanierung von Schäden in der Sachversicherung

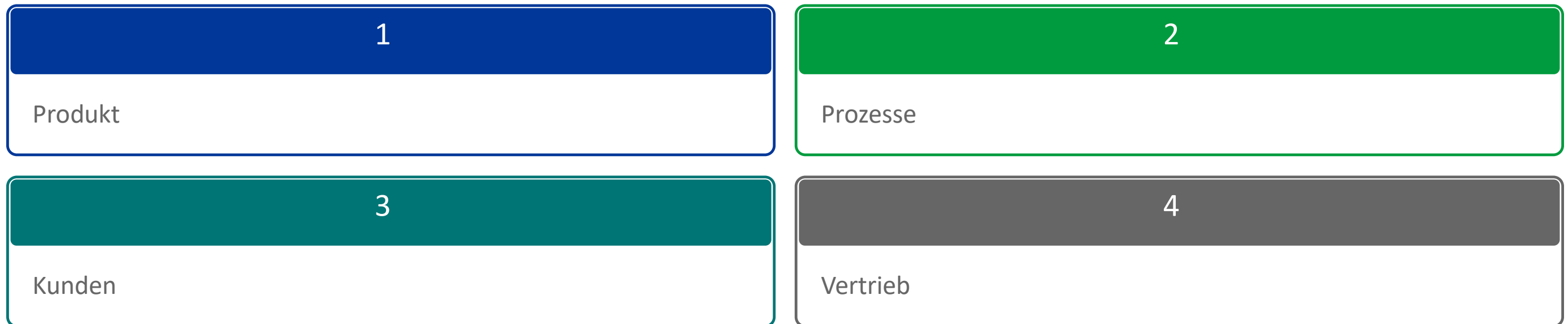
VdS 6038 : 2025-01 (01)

Inhalt

Zusammenfassung	2
1 Allgemeines	4
1.1 Einleitung	4
1.2 Geltungsbereich	4
1.3 Gültigkeit	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe und Abkürzungen	4
3.1 Begriffe	4
3.2 Abkürzungen	5
4 Anwendungshinweise	5
5 Ziele	5
5.1 CO ₂ -Fußabdruck	5
5.2 Energieverbrauch der Betriebsmittel	5
5.3 Energieverbrauch im Schadensanierungsprozess	6
5.4 Ressourcenschonende Wiederherstellung	6
5.5 Alternative, nachhaltige Materialien und/oder Bauweisen	6
5.6 Einsatz schadstofffreier Materialien und Produkte	6
5.7 Nachhaltigkeitskompetenz	6
5.8 Informationen zur Schadenprävention	7
5.9 Kohärenz der Ziele und Maßnahmen	7
5.10 Monitoring	7
6 Zertifikat	7
Anhang A Änderungen zur Vorversion	8
Anhang B Informationen zur Schadenprävention	8

Nachhaltigkeit kann Vielerlei sein

Speziell in der gewerblichen/industriellen Sachversicherung ist das Thema Nachhaltigkeit bereits seit einigen Jahren „angekommen“ und wird aktiv umgesetzt, viele Versicherer sind bemüht Nachhaltigkeitsaspekte in ihrer gesamten Produktpalette zu implementieren, dazu gehören:



Die meisten Versicherer regeln dies durch Klauseln in den Produkten, die auf Mehrkosten abzielen oder dem technologischen Fortschritt, denkbar wäre auch noch Umweltschutz, Energie- und Wasserverbrauch, Reinigungs-materialien oder grundsätzlich die CO²-Emissionsreduzierung.

Aber auch Online-Konferenzen, Reduzierung von Reiseaufwand, etc. tragen zur Reduzierung des CO₂-Fußabdruckes bei.



Übung

Gewerbliche/industrielle Sachversicherung

Übungsaufgaben 5

Fragestellung:

- Welche typischen Schadenfälle in der gewerblichen / industriellen Sachversicherung kennen Sie?

-> Musterkunde: Maschinenbau-Unternehmen?

Vorbereitung in kleinen Gruppen und Ergebnispräsentation in großer Runde

Gewerbliche / industrielle Sachversicherung

- | | | |
|---|---|--|
|  1 Gebäudetypen und Prävention |  2 Versicherte Gefahren |  3 Versicherungsumfang und Kosten
Kosten |
|  4 Versicherungsort und
Versicherungssumme/-werte |  5 Risikomanagement und
Alternativer Risikotransfer |  6 Rückversicherung |
|  7 Betrugserkennung |  8 Nachhaltigkeit |  9 Leistungsfälle: Sachversicherung |



Übung

Gewerbliche/industrielle Sachversicherung

Übungsaufgaben 6

Fragestellung:

- Welche typischen Schadenfälle in der gewerblichen / industriellen Sachversicherung kennen Sie?

-> Musterkunde: Maschinenbau-Unternehmen

Offene Diskussion in der Runde

Leistungsfälle: Sachversicherung

Typische Schadenbeispiele können sein:

Brandschäden

Ein Feuer durch einen Kurzschluss in einer Produktionsanlage zerstört Maschinen und Lagerbestände.

Wasserschäden

Eine undichte Sprinkleranlage verursacht Schäden an empfindlichen elektronischen Geräten und setzt die Lagerhalle unter Wasser, auch zahlreiche Lagerware wird beschädigt.

Sturmschaden

Ein Sturm mit Hagel beschädigt das Dach eines Lagergebäudes, wodurch Waren durch eindringendes Wasser unbrauchbar werden.

Einbruch-Diebstahlschaden

Nächtlicher Einbruch in ein Büro- und Prüfgebäude, bei dem teure IT-Ausrüstung und Mess-/Prüftechnik gestohlen wird.

Vandalismus

Böswillige Beschädigung von Zäunen auf dem Betriebsgelände.

Elementarschaden

Durch sinnflutartige Regenfälle entstand eine Überschwemmung und hat das Fundament des Fabrikgebäudes unterschwemmt und es sind Risse in den Wänden entstanden. Zudem blockieren Schlammmassen und angespülte Teile den Zugang zum Fabrikgebäude.

Thank
you!

Herzlichen
Dank fürs
Zuhören &
Mitmachen!